

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 dhoulkaâda 1421 – 13 février 2001

144^{ème} année

N° 13

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2001-389 du 6 février 2001, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000 relative à l'émission d'un emprunt pour le compte de l'Etat..... **267**

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2001-390 du 6 février 2001, portant publication de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, conclue le 8 mars 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen..... **267**

Décret n° 2001-391 du 6 février 2001, portant publication de la convention sur la sécurité sociale, conclue le 23 juin 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche..... **267**

Décret n° 2001-392 du 6 février 2001, portant publication de la convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 24 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Portugaise..... **276**

Décret n° 2001-393 du 6 février 2001, portant publication de l'accord pour l'emploi des travailleurs saisonniers, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne..... **284**

Nomination d'un chef de bureau..... **285**

Ministère de la Justice

Attribution de la nationalité tunisienne par voie de naturalisation..... **285**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2001-396 du 6 février 2001, portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	286
Nomination d'un sous-directeur.....	286
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 février 2001, portant modification de l'arrêté du 5 octobre 1999, instituant les commissions administratives paritaires du personnel du ministère de l'enseignement supérieur.....	286
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 février 2001, portant modification de l'arrêté du 9 août 1996, fixant les modules d'enseignement et leur répartition ainsi que le régime des examens applicable à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en sciences juridiques.....	288

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2001-398 du 6 février 2001, relatif à l'exercice de l'activité d'insémination artificielle chez les bovins.....	289
Arrêté du ministre de l'agriculture du 8 février 2001, fixant la liste des conseillers agricoles agréés.....	289

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 février 2001, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central du travail.....	290
---	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2001-399 du 8 février 2001, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Khelfa du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Khelfa -zone communale 2ème partie).....	291
---	-----

Ministère du Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat

Décret n° 2001-400 du 6 février 2001, portant modification du décret n° 90-1251 du 1er août 1990, instituant le prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique.....	291
---	-----

Ministère des Finances

Décret n° 2001-401 du 6 février 2001, portant réduction à 10% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.....	292
Arrêté du ministre des finances du 6 février 2001, portant modification de l'arrêté du 6 juillet 1999 réglementant la culture du tabac en Tunisie.....	292
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des services financiers	293

Ministère du Transport

Nomination d'un ingénieur général.....	293
--	-----

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'un directeur régional.....	293
---	-----

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	294
---	-----

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2001-389 du 6 février 2001, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000 relative à l'émission d'un emprunt pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Décrète :

Article premier. – Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la Banque Centrale de Tunisie, pour le compte de l'Etat, de l'avenant n° 4 à la convention d'ouverture de crédit conclue le 4 février 1998 avec un groupe de banques, portant sur l'ajout d'un financement complémentaire de quarante trois millions (43.000.000) d'Euros au montant du crédit conclu le 4 février 1998.

Art. 2. - Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2001-390 du 6 février 2001, portant publication de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 8 mars 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen (1).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 98-51 du 22 juin 1998, portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Sanâa le 8 mars 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen,

(1) Le texte de cette convention est publié en langue arabe.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Est publiée, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Sanâa le 8 mars 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-391 du 6 février 2001, portant publication de la convention sur la sécurité sociale, conclue le 23 juin 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2000-3 du 24 janvier 2000, portant ratification de la convention sur la sécurité sociale, conclue à Vienne, le 23 juin 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Sont publiés, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention sur la sécurité sociale et de l'arrangement administratif relatif aux modalités de son application, conclues respectivement à Vienne le 23 juin 1999 et le 9 mai 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE
TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
SUR LA SECURITE SOCIALE**

La République Tunisienne

Et

La République d'Autriche

Animées du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale et de concilier avec l'évolution du droit.

Conscientes du principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats pour l'application des législations nationales sur la sécurité sociale et du maintien des droits acquis ainsi que de ceux en instance. Ont résolu de conclure la convention suivante :

Titre I

Dispositions générales

Article premier

Définitions

(1) Pour l'application de la présente convention :

1. le terme "Tunisie" désigne la République Tunisienne, le terme "Autriche" désigne la République d'Autriche,
2. le terme "territoire" désigne :
 - pour la Tunisie : le territoire de la République Tunisienne,
 - pour l'Autriche : son territoire fédéral.
3. le terme "ressortissant " désigne :
 - pour la Tunisie : ses nationaux selon la loi tunisienne en cette matière,
 - pour l'Autriche : ses nationaux.
4. le terme "législation" signifie les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l'article 2.
5. le terme "autorité compétente" désigne :
 - en ce qui concerne la Tunisie : le ministre des affaires sociales,
 - en ce qui concerne l'Autriche : les ministres fédéraux chargés de l'application des législations visées dans l'article 2, paragraphe (1) point 1.
6. le terme "institution" désigne les organismes ou l'autorité auxquels incombe l'application, en tout ou en partie, des législations visées dans l'article 2, paragraphe (1).
7. le terme "institution compétente" désigne l'institution à laquelle l'assuré est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait sur le territoire de l'Etat contractant où se trouve cette institution.
8. le terme "membre de famille" désigne un membre de famille d'après la législation en vigueur dans l'Etat contractant où se trouve le siège de l'institution à la charge de laquelle les prestations sont accordées.
9. les termes "prestations en espèces", "rentes" ou "pensions" désignent une prestation en espèces, rente ou pension, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations, les majorations de revalorisation, allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital et les versements effectués à titre de remboursement des cotisations.

10. le terme "périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisations et les périodes assimilées définies en tant que telles par les législations des deux Etats contractants.

(2) Tous les autres termes de la présente convention ont la signification qui leur est attribuée dans les législations des deux Etats contractants.

Article 2

Champ d'application matériel

(1) La présente convention s'applique aux législations concernant :

1. en Tunisie :

- a) l'assurance-maladie,
 - b) l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles,
 - c) l'assurance-pension.
2. en Autriche :
- a) l'assurance-maladie,
 - b) l'assurance-accidents,
 - c) l'assurance-pension.

(2) La présente convention s'applique également à toutes les législations qui résument, modifient ou complètent les législations définies au paragraphe (1).

(3) Toutefois, elle ne s'applique pas aux systèmes d'indemnisation en faveur des victimes de guerre et de ses conséquences, elle ne s'applique pas non plus.

- en ce qui concerne l'Autriche, à la législation sur l'assurance des notaires,

- en ce qui concerne la Tunisie, à la législation concernant les agents relevant du secteur public.

Article 3

Champ d'application personnel

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la présente convention est applicable aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à d'autres personnes en ce qui concerne les droits dérivés des droits d'un ressortissant de l'un des Etats contractants.

Article 4

Egalité de traitement

(1) A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les ressortissants de chacun des deux Etats contractants son assimilés aux ressortissants de l'autre Etat contractant pour l'application de la législation de celui-ci.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne portent pas atteinte aux :

a) règles de répartition des charges en matière d'assurance prévues dans les accords entre les Etats contractants avec des Etats tiers,

b) législations des deux Etats contractants relatives à l'assurance des personnes employées auprès d'une représentation officielle d'un des deux Etats contractants dans un Etat tiers ou des membres de ces représentations,

c) dispositions de la législation autrichienne relative à la prise en compte de périodes de service militaire de guerre et de périodes qui leur sont assimilées,

d) dispositions de la législation autrichienne relative à la représentation des assurés et des employeurs dans les organes des institutions et des fédérations ainsi que dans les juridictions en matière de sécurité sociale.

Article 5

Transfert de prestations

1) A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et les allocations au décès acquises au titre de la législation d'un Etat contractant ne peuvent subir aucune déduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.

2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne s'étendent pas, en vertu de la législation autrichienne, à l'indemnité compensatrice.

Titre II

Dispositions déterminant la législation applicable

Article 6

Dispositions générales

Sous réserve des dispositions de l'article 7, l'obligation d'assurance est déterminée selon la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité professionnelle est exercée. En cas d'exercice d'une activité professionnelle salariée, cette règle vaut également si le siège de l'employeur se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Article 7

Dispositions particulières

(1) Le travailleur occupé par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant et qui est détaché sur le territoire de l'autre Etat contractant reste soumis à la législation du premier Etat contractant pendant les 24 premiers mois de calendrier de son détachement.

(2) Le travailleur qui est occupé par une entreprise d'aviation ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant et qui est détaché de ce territoire sur le territoire de l'autre Etat contractant reste soumis à la législation du premier Etat contractant.

(3) L'équipage d'un bâtiment maritime ainsi que d'autres personnes qui sont occupées d'une façon permanente sur un tel bâtiment, sont soumis à la législation de l'Etat contractant dont le bâtiment en question bat pavillon.

(4) Les personnes occupées par des services administratifs publics détachées du territoire d'un Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant, et le personnel qui selon la législation applicable leur est assimilé sont soumis à la législation de l'Etat contractant qui les occupe.

(5) La présente convention n'affecte en rien les dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ni celles de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Article 8

Exceptions

(1) Sur demande commune du travailleur salarié et de son employeur, les autorités compétentes des deux Etats contractants, en considération de la nature et des conditions de l'emploi, pourront convenir d'admettre l'exemption des dispositions des articles 6 et 7.

(2) Lorsque d'après le paragraphe (1), un travailleur salarié est soumis à la législation d'un des Etats contractants tout en exerçant son activité salariée sur le territoire de l'autre Etat contractant, la législation est applicable comme si l'intéressé exerçait cette activité sur le territoire du premier Etat contractant.

Titre III

Dispositions particulières

Chapitre 1er

Maladie, maternité et décès (allocation-décès)

Article 9

Totalisation des périodes d'assurance

Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations ainsi que pour la durée du service des prestations, les périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats contractants seront totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas.

Article 10

Titulaires de pensions

(1) Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu de la législation des deux Etats contractants réside sur le territoire d'un Etat contractant, les prestations en nature lui sont servies, ainsi qu'aux membres de sa famille, par l'institution du lieu de sa résidence, comme s'il était titulaire d'une pension due en vertu de la seule législation de l'Etat contractant de résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l'institution de l'Etat contractant de résidence.

(2) Lorsque le titulaire d'une pension due en vertu de la législation d'un seul des Etats contractants réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, les prestations en nature sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence comme s'il était titulaire d'une pension due en vertu de la législation de l'Etat contractant de sa résidence. Ces prestations sont à la charge de l'institution compétente de l'Etat contractant dans lequel l'institution débitrice de la pension à son siège.

Article 11

Institutions du lieu de résidence

Les prestations en nature prévues par le paragraphe (2) de l'article 10 sont servies :

- en Autriche : par la "Gebietskrankenkasse" compétente pour le lieu de résidence de la personne intéressée,
- en Tunisie par la caisse nationale de sécurité sociale.

Article 12

Remboursement des frais

(1) En ce qui concerne les prestations en nature servies dans les cas visées au paragraphe (2) de l'article 10, l'institution compétente est tenue de rembourser le montant desdites prestations.

(2) Après consultation des institutions intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir dans un souci de simplification administrative que les remboursements sur facture sont remplacés par des remboursements forfaitaires.

(3) Dans les cas visés au paragraphe (2) de l'article 10, le remboursement des prestations accordées aux ayants-droit de l'assurance-pension autrichienne est à effectuer à charge des cotisations d'assurance-maladie des pensionnés perçues par le "Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger".

Article 13

Allocation-décès

(1) Lorsqu'une personne soumise à la législation d'un Etat contractant, ou un titulaire de pension ou un de leurs membres de famille est décédé sur le territoire de l'autre Etat contractant, le décès sera considéré comme s'il était survenu sur le territoire du premier Etat contractant.

(2) L'allocation-décès est à la charge de l'institution compétente même dans le cas où le bénéficiaire de prestations se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Chapitre II

Maladies professionnelles

Article 14

Détermination de maladies professionnelles

(1) Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants ne sont accordées qu'au titre de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercée en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

(2) Dans les cas de silicose et de l'asbestose les prestations en espèces, y compris les rentes, à verser conformément au paragraphe (1), sont remboursées à 50% par l'institution de l'autre Etat contractant à l'institution qui les a servies. Ceci ne vaut pas si la période d'activité accomplie dans l'autre Etat contractant susceptible de provoquer la silicose ou l'asbestose n'atteint pas 10% de la période d'activité totale susceptible de provoquer la silicose ou l'asbestose dans les deux Etats contractants.

(3) Si la législation d'un Etat contractant subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat contractant, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Article 15

Réparation de maladies professionnelles

Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, une personne qui a bénéficié ou qui bénéficie d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation d'un Etat contractant fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations, en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables :

a) si la personne n'a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat Contractant un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'institution compétente du premier Etat contractant reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l'aggravation,

b) si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat contractant un tel emploi, l'institution compétente du premier Etat contractant reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, sans tenir compte de l'aggravation.

L'institution compétente de l'autre Etat contractant octroie à la personne une prestation dont le montant est déterminé selon la législation de ce second Etat contractant et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l'aggravation, s'était déclarée sur son territoire.

Chapitre 3

Vieillesse, invalidité et décès (Pensions)

Article 16

Totalisation des périodes d'assurances

(1) Si l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend, selon la législation d'un Etat contractant, des périodes d'assurances accomplies, l'institution compétente de cet Etat contractant devra si nécessaire prendre en considération les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant et considérer celles-ci comme législation à laquelle elle devra se conformer pour autant que les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats ne se superposent pas.

(2) Si la législation d'un Etat contractant subordonne l'octroi de certaines prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat ne seront prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles auraient été accomplies ou justifiées dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

Article 17

Périodes d'assurance inférieures à douze mois

(1) Si les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'un des Etats contractants n'atteignent pas, pour le calcul de la prestation, dans leur ensemble douze mois, aucune prestation ne sera accordée en vertu de ladite législation. Ceci n'est pas valable si cette législation prévoit qu'un droit est acquis en vertu des périodes inférieures à cette période minimum.

(2) Les périodes visées au paragraphe (1) première phrase seront prises en compte par l'institution de l'autre Etat contractant, pour l'acquisition, le maintien et le recouvrement d'un droit à une prestation et pour la détermination du montant dû comme s'il s'agissait de périodes accomplies d'après sa propre législation.

Prestations selon la législation autrichienne

Article 18

Détermination des droits à prestations

(1) Si une personne ayant accompli les périodes d'assurance prévues par la législation de l'un ou l'autre des deux Etats contractants ou ses ayants-droit réclament des prestations, l'institution autrichienne compétente devra, en vertu de la législation autrichienne, décider si la personne concernée a droit à une prestation, et ce, après avoir calculé les périodes d'assurance selon l'article 16 tout en considérant le paragraphe (2) ci-après.

(2) Lorsque la législation autrichienne prévoit que la période de paiement d'une pension prolonge la période de référence au cours de laquelle les périodes d'assurance doivent être accomplies, les périodes durant lesquelles une pension a été servie aux termes de la législation tunisienne prolongent ladite période de référence.

Article 19

Calcul des prestations

(1) Si l'ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation autrichienne est établie sans recours aux dispositions de l'article 16, l'institution compétente autrichienne détermine le montant de la prestation conformément à la législation autrichienne compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies aux termes de ladite législation.

(2) Si l'ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation autrichienne est établie par suite des seules dispositions de l'article 16, l'institution compétente autrichienne détermine le montant de la prestation conformément à la législation autrichienne compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies aux termes de ladite législation et des dispositions suivantes :

a) les prestations ou parties de prestations, dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance, sont calculées en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation autrichienne et la période de trente ans, mais sans dépasser le plein montant,

b) lorsque des périodes postérieures à la réalisation du risque doivent être prises en compte pour le calcul des prestations d'invalidité ou de survivants, de telles périodes ne sont prises en compte qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation autrichienne et les deux tiers du nombre de mois entiers s'étant écoulés depuis la date du 16ème anniversaire de la personne intéressée jusqu'à la date de la réalisation du risque, mais sans dépasser la période entière,

c) l'alinéa a) du présent paragraphe ne s'applique pas :

(i) aux prestations relatives à l'assurance complémentaire,

(ii) aux prestations accordées sous condition de ressources et visant à assurer un revenu minimum.

Prestations selon la législation tunisienne

Article 20

Détermination des droits à prestations

Si une personne ayant accompli des périodes d'assurance prévues par la législation de l'un ou l'autre des deux états contractants ou ses ayants-droit réclament des prestations, l'institution tunisienne compétente devra, en vertu de la législation tunisienne, décider si la personne concernée a droit à une prestation, et ce, après avoir calculé les périodes d'assurance selon l'article 16, tout en considérant les dispositions telles que ci-dessous :

a) les cotisations pour l'assurance complémentaire n'entrent pas en ligne de compte,

b) si la durée totale des périodes d'assurances à prendre en considération en vertu des législations des deux Etats contractants dépasse la durée maximale prévue par la législation tunisienne pour la fixation du montant de majoration, la prestation partielle due est calculée proportionnellement à la durée des périodes d'assurance à prendre en considération en vertu de la législation tunisienne et le maximum des mois d'assurance précité.

Article 21

Calcul des prestations

(1) Si l'intéressé remplit les conditions exigées par la législation tunisienne sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 16, le montant de la prestation sera déterminé en vertu de la seule législation tunisienne et compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation tunisienne.

(2) Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour faire valoir le droit aux prestations selon la législation tunisienne sur la base des seules périodes d'assurance y accomplies, l'institution compétente tunisienne détermine ce droit compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance visée à l'article 16 de la présente convention :

a) si le droit est acquis, ladite institution détermine pour ordre le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance à prendre en considération, en vertu des législations des deux Etats contractants, avaient été prises en considération exclusivement sous sa propre législation,

b) sur la base dudit montant, l'institution compétente fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes prises en considération sous ladite législation par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Etats contractants.

(3) Le montant visé aux paragraphes (1) et (2) du présent article est augmenté, le cas échéant, du montant des majorations découlant des cotisations qui ont été versées à l'assurance complémentaire.

Titre IV

Dispositions diverses

Article 22

Attributions des autorités compétentes

Entraide juridique et administrative

(1) Les autorités compétentes fixeront dans un arrangement les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente convention.

(2) Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiqueront :

a) toutes les informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention,

b) toutes les informations concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier l'application de la présente convention.

(3) Pour l'application de la présente convention, les autorités et les institutions des Etats contractants se prêteront leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide administrative est gratuite.

(4) Les institutions et les autorités des Etats contractants peuvent, aux fins de l'application de la présente convention, communiquer directement les unes avec les autres ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

(5) Les institutions et les autorités d'un Etat contractant ne peuvent rejeter les demandes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Etat contractant.

(6) Les examens médicaux auxquels il est procédé par application de la législation d'un Etat contractant et qui s'appliquent à des personnes séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont à la demande des services compétents, réalisés à leurs frais par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.

(7) En matière d'assistance judiciaire, les dispositions y relatives de droit commun sont applicables.

Article 23

Organismes de liaison

Afin de faciliter l'application de la présente convention et notamment en vue de l'établissement de relations simples et rapides entre les institutions entrant en ligne de compte des deux côtés, les autorités compétentes procèdent à la création d'organismes de liaison.

Article 24

Exemptions

(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation d'un Etat contractant pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat contractant est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la présente convention ou de la législation de l'autre Etat contractant.

(2) Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application de la présente convention, sont dispensés de légalisation.

Article 25

Présentation de dossiers

(1) Les demandes, déclarations ou recours présentés en application de la présente convention ou de la législation d'un Etat contractant, auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme compétent d'un Etat contractant, doivent être considérés comme demandes, déclarations ou recours présentés auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme compétent de l'autre Etat contractant.

(2) Une demande de prestations présentée conformément à la législation de l'un des Etats contractants vaut également la demande d'une prestation correspondante visée par la présente convention conformément à la législation de l'autre Etat contractant prise en considération par la présente convention. Cette disposition n'est pas applicable, si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d'une prestation de vieillesse qui serait acquise en vertu de la législation d'un Etat contractant.

(3) Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés en application de la législation d'un Etat contractant dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme compétent de cet Etat contractant, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme compétent de l'autre Etat contractant.

(4) Dans les cas prévus aux paragraphes (1) à (3) l'autorité, l'institution ou l'organisme saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent de l'autre Etat contractant, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des deux Etats contractants.

Article 26

Transactions financières

(1) Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays. La conversion est effectuée au cours du jour valable lors du transfert de la prestation.

(2) Les montants des remboursements prévus par la présente convention seront libellés dans la monnaie de l'Etat contractant de l'institution qui a assuré le service des prestations.

(3) Les transferts que comporte l'exécution de la présente convention auront lieu conformément aux accords, en cette matière, en vigueur dans les deux Etats contractants au moment du transfert.

Article 27

Procédures d'exécution

Pour les décisions exécutoires des instances judiciaires ainsi que les actes authentiques exécutoires des institutions et des autorités d'un Etat contractant en matière de sécurité sociale selon l'article 2, la convention signée le 23 juin 1977 entre la République Tunisienne et la République d'Autriche relative à la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, est applicable par analogie.

Article 28

Compensation d'avances

(1) Les avances payées par une institution d'un Etat contractant peuvent être retenues sur les arriérés d'une prestation correspondante due par une institution de l'autre Etat contractant pour la même période. Lorsque l'institution d'un Etat contractant a versé une prestation dépassant celle à laquelle l'intéressé a droit et lorsque l'institution de l'autre Etat contractant doit verser ultérieurement une prestation correspondante pour la même période, le montant dépassant la prestation due par le premier Etat contractant est à considérer comme avance au sens de la première phrase jusqu'à concurrence du montant des arriérés à verser par le second Etat contractant.

(2) Si une prestation de l'assistance sociale ou une prestation provisoire de l'assurance-chômage a été servie dans un Etat contractant à un bénéficiaire au cours d'une période pour laquelle le bénéficiaire avait droit à des prestations en espèces, l'institution obligée ou l'organisme payant retient, sur demande et pour le compte de l'organisme en question, les arriérés d'une prestation relative à cette même période jusqu'à concurrence de la prestation payée.

(3) Les retenues prévues aux paragraphes (1) et (2) s'effectuent conformément aux dispositions de la législation de l'Etat contractant applicable à l'institution qui opère ces retenues.

Article 29

Réparation de dommages

Lorsqu'une personne qui peut prétendre à des prestations selon la législation d'un Etat contractant pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat contractant a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat contractant, le droit à réparation passe à l'institution du premier Etat contractant, selon la législation qu'elle applique.

Article 30

Règlement de différends

(1) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique. Sur demande d'un Etat contractant et en second lieu, le différend peut être soumis à une commission ad hoc qui se composera, en nombre égal, de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants. Chaque délégation pourra nommer des experts.

(2) Au cas où un différend ne pourrait être réglé de cette manière, il sera, sur demande d'un Etat contractant, soumis à un tribunal arbitral qui sera constitué de la manière suivante :

a) chacun des Etats contractants désignera un arbitre dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage. Les deux arbitres ainsi nommés choisiront, dans un délai de deux mois après la notification de l'Etat contractant qui a désigné son arbitre le dernier, un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers,

b) dans le cas où l'un des Etats contractant n'aura pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, l'autre Etat contractant pourra demander au président de la cour internationale de justice de le désigner. Il en sera de même, à la diligence de l'un ou l'autre Etat contractant à défaut d'entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres,

c) toutefois, au cas où le président de la cour internationale de justice serait un ressortissant de l'un des Etats contractants, les fonctions qui lui sont dévolues par le présent article seront confiées selon l'ordre de présence au vice-président de la cour ou au premier membre de la cour qui ne serait pas dans cette situation.

(3) Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires à l'encontre des deux Etats contractants. Chacun des Etats contractants prend à sa charge les frais afférents à l'arbitre qu'il désigne. Les autres frais sont répartis également entre les deux Etats contractants. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure.

Titre V

Dispositions transitoires et finales

Article 31

Dispositions transitoires

(1) La présente convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure au 1er janvier 1997.

(2) Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation d'un Etat contractant avant le 1er janvier 1997 est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.

(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), la présente convention s'applique également aux cas d'assurance survenus avant le 1er janvier 1997 pour autant que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

(4) Les prestations déterminées avant le 1er janvier 1997 ne seront plus déterminées de nouveau.

Article 32

Entrée en vigueur

(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt à Tunis.

(2) La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de l'échange des instruments de ratification et prendra effet rétroactivement à partir du 1er janvier 1997.

Article 33

Expiration

(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut dénoncer par la voie diplomatique la présente convention à l'expiration d'une année civile en respectant un délai de préavis de trois mois.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions de la présente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour le cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Vienne, le 23 juin 1999, en deux exemplaires originaux.

Chaque exemplaire étant rédigé en langue arabe, allemande et française et faisant foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes arabe et allemand, le texte français prévaut.

*Pour la République
Tunisienne*

Tahar Sioud

*Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires
étrangères*

*Pour la République
d'Autriche*

Benita Ferrero - Waldher

*Secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères*

**ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
ENTRE
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
SUR LA SECURITE SOCIALE**

Conformément à l'article 22 paragraphe (1) de la convention entre la République Tunisienne et la République d'Autriche sur la sécurité sociale, signée le 23 juin 1999, les autorités compétentes ont arrêté les dispositions suivantes pour l'application de ladite convention.

Titre I

Dispositions générales

Article premier

Définitions

(1) La convention entre la République Tunisienne et la République d'Autriche sur la sécurité sociale signée le 23 juin 1999, sera désignée ci-dessous par l'expression "la convention".

(2) Les termes définis à l'article 1er de la convention auront dans le présent arrangement la même signification que celle qui leur est donnée à l'article précité.

Article 2

Organismes de liaison

(1) Les organismes de liaison, selon l'article 23 de la convention, sont :

- en Tunisie : la caisse nationale de sécurité sociale.
- en Autriche : la fédération principale des institutions autrichiennes d'assurance sociale.

(2) Les organismes de liaison accomplissent les missions qui leur sont dévolues par le présent arrangement. Outre ces attributions, les dispositions de l'article 22 paragraphes (3) et (4) de la convention s'appliquent par analogie à ces organismes.

(3) Les organismes de liaison s'entendront sur les formulaires nécessaires à la mise en application du présent arrangement.

Titre II

Application des dispositions déterminant la législation applicable

Article 3

Détachement

(1) Dans les cas visés à l'article 7 de la convention, le travailleur est tenu de présenter à l'institution concernée un certificat de détachement.

(2) Le certificat de détachement doit être délivré sur demande du travailleur ou de son employeur par :

- En Tunisie :
La caisse nationale de sécurité sociale;
- En Autriche :
L'institution compétente d'assurance maladie.

Titre III

**Application des dispositions particulières aux
différentes catégories de prestations**

Chapitre premier

Maladie, Maternité et décès (allocation-décès)

Article 4

Totalisation des périodes d'assurance

(1) Pour l'application de l'article 9 de la convention par une institution de l'un des Etats contractants, la personne intéressée doit présenter une attestation relative aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant. Cette attestation doit être délivrée sur demande de la personne intéressée par :

- En Tunisie :
La caisse nationale de sécurité sociale;
- En Autriche :
L'institution compétente d'assurance maladie.

(2) Si la personne intéressée ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente peut s'adresser à l'institution de l'autre Etat contractant mentionnée au paragraphe précédent, pour en demander l'établissement et la transmission.

Article 5

Octroi des prestations en nature aux titulaires de pensions

(1) Pour l'application de l'article 10 paragraphe (2) de la convention, le titulaire d'une pension est tenu de présenter une attestation à l'institution visée à l'article 11 de la convention, certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Cette attestation doit être délivrée par l'institution compétente de l'Etat contractant au titre de la législation duquel la pension est due.

(2) Si la personne intéressée ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence peut s'adresser à l'institution compétente visée au paragraphe précédent pour en demander l'établissement et la transmission.

(3) Le titulaire de pension ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution visée à l'article 11 de la convention de tout changement intervenu dans leur situation et susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension et tout transfert de leur résidence.

(4) L'institution visée à l'article 11 de la convention doit aviser l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe (1) de toute modification intervenue dans la situation du titulaire de pension et des membres de sa famille susceptible d'affecter le droit aux prestations en nature. L'institution débitrice de la pension doit informer également l'institution visée à l'article 11 de la convention de tels changements.

La notification de suspension ou de suppression du droit aux prestations en nature s'effectue suivant le formulaire prévu à cet effet.

Chapitre 2
Maladies professionnelles
Article 6

Demandes de rente

Les demandes de rente, présentées au titre de l'assurance accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des Etats contractants, peuvent être adressées à l'institution de l'Etat contractant du lieu de résidence au moyen de l'imprimé utilisé par cette institution. La demande doit être transmise sans retard à l'institution compétente de l'autre Etat contractant suivant le formulaire approprié.

Article 7
Maladies professionnelles

Lorsque l'institution compétente de l'Etat contractant, sur le territoire duquel la personne intéressée a occupé en dernier lieu un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate que l'intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions requises par la législation qu'elle applique, ladite institution doit :

a) transmettre, sans retard, à l'institution compétente de l'autre Etat contractant sur le territoire duquel l'intéressé a précédemment occupé un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et les pièces qui l'accompagnent ainsi qu'une copie de la notification visée ci-dessous;

b) notifier, simultanément, à l'intéressé sa décision de rejet dans laquelle elle doit indiquer notamment les conditions qui font défaut pour l'ouverture du droit aux prestations ainsi que les instruments d'assistance judiciaire, les voies et délais de recours et la transmission de la déclaration à l'institution de l'autre Etat contractant.

2) En cas d'introduction d'un recours contre la décision de rejet prise par l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel la personne intéressée a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution de l'autre Etat contractant et de lui faire connaître ultérieurement la décision définitive intervenue.

Article 8

Remboursement des prestations dans les cas de la silicose et de l'asbestose

Dans les cas visés à l'article 14 paragraphe (2) de la convention, l'institution compétente selon l'article 14 paragraphe (1) de la convention est tenue d'informer sans retard l'institution concernée de l'autre Etat contractant d'une demande de prestation. Ces institutions agissant de concert, doivent constater ensuite si un remboursement partagé pour les prestations en espèces est à effectuer.

Article 9

Aggravation des maladies professionnelles

Dans les cas visés à l'article 15 de la convention, la personne intéressée est tenue de fournir à l'institution de l'Etat contractant, auprès de laquelle elle fait valoir des droits aux prestations, tous les renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à tout autre institution qui a été compétente antérieurement, pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Article 10
Contrôle administratif et médical

Le contrôle administratif et médical ainsi que les examens médicaux nécessaires à la révision des rentes doivent être effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'intéressé selon les modalités prévues par la législation que cette dernière applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix.

Article 11

Paiement des rentes

Les institutions compétentes versent les rentes directement aux bénéficiaires. Le paiement a lieu aux échéances prévues par la législation de l'Etat contractant que l'institution débitrice est chargée d'appliquer.

Article 12

Statistiques

Les institutions compétentes font parvenir annuellement à l'organisme de liaison dont elles relèvent des renseignements statistiques concernant les paiements effectués dans l'autre Etat contractant conformément à l'article 11 précédent. Les organismes de liaison échangent lesdits renseignements.

Chapitre 3

Vieillesse, invalidité et décès (pensions)

Article 13

Demandes de pension

(1) Pour bénéficier d'une pension conformément au Titre III, chapitre 3 de la convention, la personne intéressée, résidant en Tunisie ou en Autriche, est tenue de déposer une demande auprès de l'institution de son lieu de résidence, selon les modalités prescrites par la législation que cette institution applique.

(2) Lorsque la personne intéressée réside sur le territoire d'un Etat tiers, elle est tenue d'adresser sa demande à l'institution compétente de l'Etat contractant sous la législation duquel elle était assurée en dernier lieu.

(3) Les demandes sont recevables, même si elles sont adressées, par la personne intéressée, soit directement à l'institution compétente de l'Etat contractant autre que celui de résidence soit à l'un ou l'autre des organismes de liaison.

Article 14

Présentation des demandes de pension

La demande visée à l'article 13 ci-dessus doit être établie sur l'imprimé utilisé par l'institution compétente à laquelle la demande est adressée. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises.

Article 15

Instruction des demandes de pension

(1) Saisie d'une demande à la quelle s'applique le Titre III, chapitre 3 en relation avec l'article 25 paragraphe (2) de la convention, l'institution compétente est tenue d'en informer sans retard, l'institution de l'autre Etat contractant au moyen d'un formulaire. L'envoi de ce formulaire remplace la transmission des pièces justificatives.

(2) Les institutions compétentes se communiquent également par la suite toutes les données utiles à la détermination ou à la modification de la prestation, au besoin en y ajoutant, le cas échéant, les attestations médicales.

(3) Les institutions compétentes se communiquent sans retard les décisions prises concernant la détermination de la prestation.

Article 16

Détermination du degré d'invalidité

Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution compétente doit prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif transmis par l'institution de l'autre Etat contractant. Toutefois, la première institution conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par la législation qu'elle applique.

Article 17

Contrôle administratif et médical

(1) Le contrôle administratif et médical des titulaires de pension doit être effectué, à la demande de l'institution débitrice, par l'institution de l'Etat contractant du lieu de résidence du titulaire de pension, selon la législation que cette dernière institution applique.

(2) Lorsqu'à la suite d'un contrôle administratif ou à la demande de l'institution débitrice, il a été constaté que le bénéficiaire d'une pension de l'un des deux Etats contractants avait repris le travail dans l'autre Etat contractant, un rapport doit être adressé à l'institution débitrice par l'institution de ce dernier Etat contractant.

Article 18

Retenues des arriérés

Pour l'application de l'article 28 de la convention, l'institution qui accorde des avances, sert des prestations complémentaires assimilables à des avances ou des prestations d'assistance sociale ou une prestation provisoire de l'assurance chômage, en avise l'institution de l'autre Etat contractant. Les sommes retenues par cette dernière institution sur les rappels d'arrérages sont transférées sans retard à l'institution créancière.

Article 19

Païement de pensions et statistiques

Les articles 11 et 12 sont applicables par analogie aux pensions.

Titre IV

Dispositions financières

Article 20

Remboursement entre institutions des prestations en nature

(1) Les frais engagés par une institution prévue à l'article 11 de la convention dans les cas visés à l'article 10 paragraphe (2) de la convention, doivent être remboursés à celle-ci par l'institution compétente sur la base du montant effectif résultant de la comptabilité de l'institution qui a effectué le service des prestations;

(2) Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes soumises à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe (1) ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

(3) Pour l'application de l'article 12 paragraphe (1) et (2) de la convention, il y a lieu de présenter les créances semestriellement. Le remboursement doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la réception de la créance.

Article 21

Remboursement des frais d'examens médicaux

Les frais d'examens médicaux résultant de l'application de l'article 22 paragraphe (6) de la convention, doivent être remboursés par l'institution pour le compte de laquelle les examens médicaux ont été effectués, à l'institution qui en a été chargée sur la base du tarif qu'elle applique.

Titre V

Dispositions finales

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention.

Fait à Vienne, le 9 mai 2000, en deux exemplaires originaux faisant également foi, chaque exemplaire étant rédigé en langues arabe, allemande et française. En cas de divergence d'interprétation entre les textes arabe et allemand, le texte français prévaut.

*Pour le ministre des affaires
sociales*

Sayed Blel

*Pour le ministre fédéral de la
sécurité sociale et des
générations*

Dr. Helmut Siedl

Décret n° 2001-392 du 6 février 2001, portant publication de la convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 24 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Portugaise.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 99-88 du 2 août 1999, portant ratification de la convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Lisbonne le 24 février 1999 entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Est publiée, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Lisbonne le 24 février 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Portugaise.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU**

**Le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République Portugaise.**

Désireux de conclure une convention, en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1

Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1- La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2- sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.

3- Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont :

a) en ce qui concerne la Tunisie :

1- l'impôt sur le revenu des personnes physiques,

2- l'impôt sur les sociétés,

(ci-après dénommés "impôt tunisien").

b) en ce qui concerne le Portugal :

1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS),

2) l'impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC),

3) l'impôt local sur l'impôt sur le revenu des personnes morales (Derrama),

(ci-après dénommés "impôt portugais"),

4- La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II
DEFINITIONS

Article 3

Définitions générales

1- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Portugal ou la Tunisie.

b) le terme "Tunisie" désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international; la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles,

c) le terme "Portugal" désigne le territoire de la République Portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec la législation portugaise et le droit international, le République Portugaise a des droits de souveraineté relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes,

d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes,

e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition,

f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant,

g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant,

h) le terme "nationaux" désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, société de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation d'un Etat contractant,

i) l'expression "autorité compétente" désigne :

1) En ce qui concerne la Tunisie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2) En ce qui concerne le Portugal, le ministre des finances, le directeur général des impôts ou leurs représentants autorisés,

2- Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1- Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

Il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend aussi toutes les personnes morales et entités dont le siège ou la direction effective est situé dans cet Etat et qui y sont soumises à un régime de transparence fiscale.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux),

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle,

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité,

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1) Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression "établissement stable" comprend notamment :

- a) un siège de direction,
- b) une succursale,
- c) un bureau,
- d) une usine,
- e) un atelier, et
- f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3) Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y exercées ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse six mois.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise,

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison,

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise,

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire,

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable, dans l'autre Etat si, d'une façon habituelle, elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes jouissant d'un statut indépendant visées au paragraphe 7 ci-après.

7) Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression "biens Immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

5) Les dispositions précédentes s'appliquent également aux revenus provenant des biens mobiliers qui, conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant dans lequel les biens en question sont situés, sont assimilés aux revenus provenant des biens immobiliers.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3) Les dispositions du paragraphe 1, s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associés.

1) Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant.

Et que dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par les conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si cet ajustement est considéré comme justifié par cet autre Etat. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte par l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Le terme "dividendes" comprend aussi, en ce qui concerne le Portugal, les bénéfices attribués ou payés en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices (associação em participação).

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante ou moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant titre des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des

dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où il proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaire ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant de intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12

Redevances

1) Les Redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature, payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Le terme "redevances" comprend aussi les rémunérations payées en contrepartie d'une assistance technique ou des études techniques ou économiques en relation avec l'usage ou la concession de l'usage des droits et biens et avec les informations mentionnés dans le présent paragraphe.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent

qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13

Gains en capital

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) Si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. En ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe;

b) Si ce résident séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée.

2) L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif, ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant, les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Fonctions publiques

1) a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

i) possède la nationalité de cet Etat, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

Article 20

Etudiants et stagiaires

1) Tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat exclusivement :

a) en qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat;

b) en qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie;

c) ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité lucrative dépendante, qu'il exerce dans cet autre Etat en vue d'acquérir une formation pratique, pendant une période de cinq années et dans la limite du US \$ 5.000 par an ou son équivalent en monnaie de l'un des Etats contractants.

2) Toute personne physique résidente de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat contractant en qualité d'employé d'une entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, ou en vertu d'un contrat passé avec ladite entreprise ou ladite organisation à seule fin d'acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires auprès d'une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit, pendant une année et dans la limite d'un montant équivalent en monnaie de l'un des Etats contractants, à US \$ 5.000.

Article 21

Autres revenus

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant,

soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

CHAPITRE IV

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Article 22

Elimination de la double imposition

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat.

Dans ce cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.

2) a) En ce qui concerne l'article 7, pour l'application du paragraphe 1, l'expression "l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat" inclut tout l'impôt qui aurait été payé dans cet Etat contractant, s'il n'avait pas été exempté, déduit ou réduit temporairement en vertu de la législation en vigueur dans cet Etat contractant visant la promotion du développement économique.

b) En ce qui concerne l'article 10 paragraphe 2, pour l'application du paragraphe 1, l'expression "l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat" inclut tout l'impôt qui aurait été payé dans cet Etat contractant, s'il n'avait pas été exempté, déduit ou réduit en vertu de la législation en vigueur dans cet Etat contractant. Cette déduction ne peut excéder le montant correspondant à l'application du taux prévu par le paragraphe 2 de l'article 10.

Ce régime n'est pas applicable aux dividendes payés par une société résidente en Tunisie à une société résidente du Portugal pendant la période où cette société profite de la déduction de la base d'imposition de 95% de ces dividendes en conformité avec la législation fiscale du Portugal.

3) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exempts.

CHAPITRE V

Dispositions spéciales

Article 23

Non-discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un

Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les entreprises similaires du premier Etat.

Article 24

Procédure amiable

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 25

Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elle peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 26

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27

Autres dispositions

Les dispositions de la présente convention ne peuvent en aucun cas être interprétées comme limitant les exonérations, abattements, déductions, crédits ou tout autre dégrèvement qui est, ou puisse être, accordé :

a) par la législation d'un Etat contractant en vue de la détermination de l'impôt perçu par cet Etat, ou

b) par un quelconque accord particulier conclu par un Etat contractant.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 28

Entrée en vigueur

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Tunis, aussitôt que possible.

2) La convention entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour la première fois :

a) Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification;

b) Aux autres impôts sur les revenus afférents aux périodes imposables commençant après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification.

Article 29

Dénunciation

La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à compter de la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification. Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable :

a) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

b) aux autres impôts sur des revenus afférents aux périodes imposables commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Lisbonne le 24 février 1999.

en double exemplaires originaux, en langue française, en langue portugaise et en langue arabe, les trois textes faisant également foi. En cas de litige c'est le texte en langue française qui prévaut.

Pour le gouvernement de la République Tunisienne *Pour la République Portugaise*

Décret n° 2001-393 du 6 février 2001, portant publication de l'accord pour l'emploi des travailleurs saisonniers, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2000-62 du 3 juillet 2000, portant ratification de l'accord pour l'emploi des travailleurs saisonniers, conclu à Tunis, le 15 mai 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Est publié, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord pour l'emploi des travailleurs saisonniers, conclu à Tunis le 15 mai 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Accord
entre le gouvernement de la République
Tunisienne
et le gouvernement de la République
Italienne
pour l'emploi des travailleurs saisonniers

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne, ci après dénommés "Parties Contractantes", mus par la volonté de renforcer les liens existants entre les deux pays, et dans le but de favoriser des flux réguliers de travailleurs saisonniers, ont convenu ce qui suit :

Article 1. - Les parties contractantes, à travers leurs organes compétents, mettent en oeuvre les procédures permettant l'emploi des travailleurs appartenant à l'autre partie et destinées à satisfaire les besoins à caractère saisonnier du marché interne du travail, faute de main d'œuvre nationale.

Art. 2. - Les parties contractantes s'engagent à communiquer, à travers leurs représentants diplomatiques, les besoins respectifs de travail saisonnier pouvant être satisfaits par les citoyens de l'autre partie contractante, en indiquant les qualifications professionnelles, le secteur de production ainsi que la durée de l'emploi qui ne peut être supérieure à six mois.

Art. 3. - La confrontation entre la demande et l'offre d'emploi a lieu suivant les modalités prévues au protocole qui sera annexé au présent accord.

Art. 4. - Les autorités compétentes délivrent aux travailleurs qui entrent dans le territoire de l'une des deux parties contractantes des autorisations de séjour et de travail pour la durée requise.

L'entrée des travailleurs a lieu en conformité avec les lois des parties contractantes.

Art. 5. - Le travailleur saisonnier doit quitter le territoire de la partie contractante où il a mené l'activité professionnelle dans un délai de dix jours à partir de l'expiration de son permis de séjour.

Art. 6. - Les mesures d'expulsion prises par l'une des parties contractantes à l'encontre du travailleur saisonnier sur la base de la législation en vigueur, sont notifiées aux autorités diplomatiques et consulaires de l'autre partie contractante.

Art. 7. - Les travailleurs saisonniers employés selon le présent accord peuvent transférer leurs revenus dans leurs pays d'origine.

Art. 8. - Les travailleurs saisonniers n'ont pas droit au regroupement familial.

Art. 9. - Les cotisations de sécurité sociale versées en faveur du travailleur pour l'assurance invalidité, vieillesse et survivants sont transférées, à la demande des travailleurs intéressés, auprès des organismes de prévoyance sociale du pays d'appartenance. Les organismes en question sont tenus de les utiliser pour des prestations de prévoyance analogues à celles pour lesquelles lesdites contributions ont été versées.

Les modalités d'application de cet article seront établies par un protocole.

Art. 10. - Les experts des deux parties peuvent se réunir chaque fois que ceci est nécessaire ou opportun pour l'application du présent accord.

Art. 11. - Les dispositions d'application du présent accord sont prévues dans le protocole qui en fera partie intégrante.

Art. 12. - Le présent accord couvre une durée de deux années. Il est annuellement reconductible par consentement tacite, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes par voie diplomatique et moyennant un préavis de trois mois.

Art. 13. - Le présent accord, accompagné du protocole qui en fera partie intégrante, entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date de réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient l'accomplissement des formalités requises à cet effet par leurs législations internes.

En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leurs signatures au présent accord.

Fait à Tunis, le 15 mai 2000.

En deux exemplaires originaux, en langues arabe, italienne et française. En cas de divergence, le texte français fait foi.

*Pour le gouvernement de la
République Tunisienne*

Tahar Sioud

*Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires
Etrangères*

*Pour le gouvernement de la
République Italienne*

Rino Serri

*Sous-secrétaire d'Etat aux
Affaires Etrangères*

NOMINATION

Par décret n° 2001-394 du 17 janvier 2001.

Monsieur Ridha Ben Hajel, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef du bureau des relations avec le citoyen au ministère des affaires étrangères.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA JUSTICE

ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 2001-395 du 7 février 2001.

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Madame :

Giovanna Bent Mario Finster Mayer née à Pisa (Italie) le 5 septembre 1935.

Décret n° 2001-396 du 6 février 2001, portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 94,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 96-2370 du 9 décembre 1996, portant changement d'appellation des établissements d'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réalisé, le changement d'appellation de l'établissement public créé par l'article 94 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 susvisée ainsi qu'il suit :

Ancienne appellation	Nouvelle appellation
Ecole des beaux arts de Nabeul	Institut supérieur des beaux arts de Nabeul

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2001-397 du 17 janvier 2001.

Monsieur Ibrahim Toumi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation au centre de calcul "El Khawarizmi".

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 février 2001, portant modification de l'arrêté du 5 octobre 1999, instituant les commissions administratives paritaires du personnel du ministère de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 91-393 du 18 mars 1991, fixant le statut particulier des personnels de laboratoire relevant du ministère de l'éducation et des sciences, tel que modifié et complété par le décret n° 2000-307 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-457 du 21 février 2000,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel que modifié par le décret n° 2000-303 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel que complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 5 octobre 1999, instituant les commissions administratives paritaires du personnel du ministère de l'enseignement supérieur.

Arrête :

Article premier. – Les dispositions de l'article premier de l'arrêté du 5 octobre 1999, susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article premier (nouveau). – Il est institué au ministère de l'enseignement supérieur des commissions administratives paritaires relatives aux personnels appartenant aux grades ci-après ou aux grades équivalents :

Première commission :

- professeur de l'enseignement supérieur,
- maître de conférences.

Deuxième commission :

- maître assistant.

Troisième commission :

- professeur technologue,
- maître technologue.

Quatrième commission :

- assistant.

Cinquième commission :

- technologue.

Sixième commission :

- ingénieur général,
- architecte général,
- analyste général,
- conservateur général des bibliothèques ou de documentation,
- psychologue général,
- ingénieur en chef,

- architecte en chef,

- analyste en chef,

- conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation,

- psychologue en chef.

Septième commission :

- enseignant agrégé.

Huitième commission :

- professeur principal hors classe,
- professeur principal.

Neuvième commission :

- professeur.

Dixième commission :

- ingénieur principal,
- architecte principal,
- analyste central,
- technicien en chef,
- bibliothécaire principal, documentaliste principal ou archiviste principal,
- conservateur des bibliothèques ou de documentation,
- psychologue principal.

Onzième commission :

- analyste principal.

Douzième commission :

- ingénieur des travaux,
- architecte,
- analyste,
- technicien principal,
- technicien principal de laboratoire,
- administrateur,
- gestionnaire de documents et d'archives,
- bibliothécaire ou documentaliste,
- psychologue.

Treizième commission :

- ingénieur adjoint,
- programmeur,
- technicien,
- technicien de laboratoire,
- technicien supérieur de la santé publique,
- attaché d'administration,
- gestionnaire adjoint de documents et d'archives,
- bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint.

Quatorzième commission :

- préparateur.

Quinzième commission :

- secrétaire d'administration,
- secrétaire dactylographe.

Seizième commission :

- aide bibliothécaire, aide documentaliste ou aide archiviste,

- adjoint technique,
- technicien de laboratoire informatique,

Dix-septième commission :

- commis d'administration,
- dactylographe.

Dix-huitième commission :

- agent technique,
- mécanographe,
- commis de bibliothèques, de documentation ou d'archives.

Dix-neuvième commission :

- dactylographe adjoint,
- agent d'accueil,
- agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation,
- préposé d'archives,

Vingtième commission :

- les ouvriers de la première unité (les catégories 1, 2 et 3).

Vingtunième commission :

- les ouvriers de la deuxième unité (les catégories 4, 5, 6 et 7).

Vingt deuxième commission :

- les ouvriers de la troisième unité (les catégories 8, 9 et 10).

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2001.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 février 2001, portant modification de l'arrêté du 9 août 1996, fixant les modules d'enseignement et leur répartition ainsi que le régime des examens applicable à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en sciences juridiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 87-61 du 13 novembre 1987, ratifiant le décret-loi n° 87-4 du 24 septembre 1987, portant création d'une faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le décret n° 96-1465 du 26 août 1996,

Vu le décret n° 2000-2826 du 27 novembre 2000, portant changement d'appellation d'universités,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment l'arrêté du 27 janvier 1997,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 9 août 1996, fixant les modules d'enseignement et leur répartition ainsi que le régime des examens applicable à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en sciences juridiques,

Sur proposition du conseil scientifique de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis,

Après délibération du conseil de l'université du 7 novembre à Carthage,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article premier. – Les dispositions des articles 11, 14, 15 et 20 de l'arrêté du 9 août 1996 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 11. (nouveau) – L'étudiant qui s'absente plus de trois (3) fois aux travaux dirigés et plus de six (6) fois aux enseignements de langue est privé automatiquement de la participation à l'examen de la session principale de l'enseignement considéré.

Art. 14. (nouveau) – La note finale de chaque enseignement de langue est constituée d'une note de contrôle continu dont le coefficient est de 0,5 et d'une note d'un test écrit de contrôle des connaissances de deux heures organisé à la fin du deuxième semestre et dont le coefficient est de 0,5.

Art. 15. (nouveau) – Pour le premier cycle de maîtrise, la note finale de chaque module faisant l'objet de travaux dirigés, est la moyenne des deux notes partielles suivantes :

- note d'évaluation attribuée par le chargé de travaux dirigés, son coefficient est de 0,25,

- note d'un devoir de synthèse organisé en trois heures à la fin du semestre, son coefficient est de 0,75.

Art. 20. (nouveau) – Pour les modules faisant l'objet de travaux dirigés et conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté, la note de la session de rattrapage est composé de la note du devoir de synthèse ainsi que les notes d'évaluation obtenues au cours du semestre si elle sont égales ou supérieures à 10/20.

Pour les modules ne faisant pas l'objet de travaux dirigés, l'examen consiste en des épreuves orales, notées de 0 à 20.

Pour les modules de langue, et conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté, la note de la session de rattrapage est composée de la note d'un test écrit de deux heures et de la note du contrôle continu obtenue au cours de l'année si elle est égale ou supérieure à 10/20.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2001.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2001-398 du 6 février 2001, relatif à l'exercice de l'activité d'insémination artificielle chez les bovins.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 86-1234 du 4 décembre 1986, fixant les attributions du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2825 du 21 décembre 1999,

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1998, rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – L'exercice de l'activité d'insémination artificielle chez les bovins est soumis aux conditions fixées par le présent décret et à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 2. - Toute personne physique ou morale qui désire créer un centre d'insémination artificielle chez les bovins doit être :

1 - Pour les personnes physiques :

- médecin vétérinaire.

- ou ingénieur ou ingénieur adjoint parmi les spécialistes dans l'élevage.

2 - Pour les personnes morales :

- coopérative de services agricoles;

- ou société de services agricoles;

Les personnes précitées doivent se consacrer totalement à l'exercice de l'activité ou employer des techniciens permanents spécialistes en matière d'insémination artificielle et qui se consacrent totalement aux services d'insémination artificielle.

L'insémination artificielle ne peut être exercée que par des techniciens qui ont au moins le grade d'adjoint technique agricole disposant d'un diplôme d'insémination délivré par une école d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'agriculture ou d'une école étrangère spécialisée dans ce domaine.

Les inséminateurs ayant exercés l'insémination artificielle à l'office de l'élevage et des pâturages, à l'office de terres domaniales, à l'office de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest, dans les unités coopératives de production agricole ou dans les sociétés de mise en valeur et de développement agricole, ayant un niveau d'instruction inférieur à adjoint technique agricole ou ne disposant pas d'un diplôme d'inséminateur conformément à l'alinéa premier du présent article peuvent exceptionnellement pratiquer l'insémination artificielle chez les bovins dans les centres concernés à condition d'avoir une expérience sur terrain d'au moins cinq ans et d'avoir réussi un examen technique dans une école d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'agriculture.

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 8 février 2001, fixant la liste des conseillers agricoles agréés.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 98-34 du 23 mai 1998, portant organisation de la profession du conseiller agricole et notamment son article 5,

Vu le décret n° 98-1821 du 21 septembre 1998, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'agrément ainsi que les modalités d'octroi d'agrément et des encouragements aux conseillers agricoles.

Vu les arrêtés du ministre de l'agriculture du 23 avril 1999, 17 août 1999, 3 janvier 2000, 5 mai 2000, 7 juillet 2000, 7 août 2000, 6 octobre 2000 et du 14 novembre 2000, relatifs à l'agrément des conseillers agricoles.

Arrête :

Article unique : Est fixée, par cet arrêté, la liste des noms des conseillers agricoles agréés.

Noms et prénoms	Arrêté d'agrément	
	Numéro	Daté du
Hechmi Ben Slimane	001	23/4/1999
Mahmoud Ben Brahim Ben Yedder	002	23/4/1999
Mohamed El Taëf	003	17/8/1999
Abdeljelil Ben Amor	004	17/8/1999
Sofiane Ejmal	005	17/8/1999
Amor El M'hadhbi	006	3/1/2000
Mohamed El Habib Sekma	007	5/5/2000
Walid Gaddes	008	7/7/2000
Taieb Fareh	009	7/7/2000
Mohamed El Saleh El Hani	010	7/8/2000
Chedly Bakkar	011	7/8/2000
Bureau d'études et de vulgarisation technique agricole BEATA PLUS Mohamed Kammoun	012	6/10/2000
Mohamed El Jeddi	013	6/10/2000
Conseils, Ingénierie et développement CID Abou Kacem El Khlifi	014	14/11/2000
Lina Aoudh	015	14/11/2000
Ben Aissa Tabbish	016	14/11/2000
Younès Korb	017	14/11/2000
Mahmoud Sammoud	018	14/11/2000

Tunis, le 8 février 2001

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 février 2001, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les attributions et l'organisation administrative et financière de l'institut national du travail et des études sociales;

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, fixant l'organisation des études à l'institut national du travail et des études sociales;

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail,

Vu le décret n° 2000-2823 du 27 novembre 2000, fixant la rémunération des enseignements et des travaux de recherches ou des travaux exceptionnels effectués par les différentes catégories d'agents dans le cadre de l'organisation des cycles de formation continue et de recyclage à l'institut national du travail et des études sociales,

Vu l'arrêté du 22 mars 1994, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central du travail, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 27 avril 1998.

Arrête :

Article premier. - Un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'inspecteur central du travail est ouvert à l'institut national du travail et des études sociales à compter du lundi 29 janvier 2001.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés à ce cycle est fixé à vingt (20).

Art. 3. - Le directeur de l'institut national du travail est des études sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales
Hédi M'Henni

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2001-399 du 8 février 2001, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Khelfa du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Ouled Khelfa -zone communales 2ème partie).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Khelfa de la délégation de Jelma en date du 29 avril 1999, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Khelfa zone communale, 2ème partie, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Jelma le 4 mai 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid, le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 5 décembre 2000.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Khelfa de la délégation de Jelma relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Khelfa - zone communale, 2ème partie, et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 29 avril 1999, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Jelma, le 4 mai 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid, le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 5 décembre 2000 et ce conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 2001.

P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU TOURISME, DES
LOISIRS ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2001-400 du 6 février 2001, portant modification du décret n° 90-1251 du 1er août 1990, instituant le prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu la loi n° 59-133 du 14 octobre 1959, portant création de l'office national de l'artisanat,

Vu le décret n° 81-1214 du 21 septembre 1981, portant création du prix du Président à l'artisanat à caractère traditionnel,

Vu le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 90-1251 du 1er août 1990, instituant le prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les articles 2, 3, 6 du décret n° 90-1251 du 1er août 1990 instituant le prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique sont abrogés et remplacés comme suit :

Art. 2. (nouveau) - Le montant du prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique est fixé à dix mille dinars et sera prélevé annuellement sur le budget de l'office national de l'artisanat.

Art. 3. (nouveau) - Le prix du Président de la République est décerné en récompense aux artisans qui se sont distingués par les efforts déployés pour l'amélioration et la promotion du secteur artisanal à caractère traditionnel et artistique conformément aux critères suivants :

- Avoir passé trente ans au moins dans l'exercice de la profession

- Avoir travaillé pour l'amélioration de la qualité.

- Avoir participé à former de jeunes artisans.

Art. 6. (nouveau) - La commission prévue à l'article 5 du présent décret est constituée comme suit :

- Le directeur général de l'office national de l'artisanat : président.

- Le représentant du ministère chargé de l'artisanat : membre.

- Le représentant de l'office national de l'artisanat : membre.

- Le représentant du ministère chargé de la culture : membre.

- Le représentant du ministère chargé de l'emploi : membre.

- Le représentant de l'union tunisienne de l'industrie, de l'artisanat et du commerce : membre.

- Le représentant de la fédération nationale de l'artisanat : membre.

Art. 2. - Le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2001-401 du 6 février 2001, portant réduction à 10% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 5 juin 1988 et notamment son article 8, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 40 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996 et l'article 25 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998,

Vu le décret n° 2000-329 du 7 février 2000, fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit, à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à :

- l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique

- l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux quantités d'énergie électrique consommées du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2001, portant modification de l'arrêté du 6 juillet 1999 réglementant la culture du tabac en Tunisie.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes,

Vu le décret du 5 avril 1922, réglementant la culture du tabac en Tunisie, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1966, relatif à la culture du tabac en Tunisie, tel qu'il a été modifié notamment par l'arrêté du 3 août 1996,

Vu l'arrêté du 6 juillet 1999, relatif à la culture du tabac en Tunisie,

Sur proposition du président directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes et après avis du conseil d'administration.

Arrête :

Article premier. - L'arrêté du 6 juillet 1999 susvisé est modifié comme suit :

Le tabac local à fumer est classé à l'achat à partir de l'année 2001 comme suit :

- Grade I

- Grade II

- Grade III

- Grade IV

Cette classification est effectuée selon trois critères essentiels :

- La nature et la texture des feuilles

- Leurs dimensions

- Leurs couleurs

On tient compte aussi :

- de la légèreté des feuilles des tabacs sans qu'elles soient creuses ou dessevées.

- de leur combustibilité, tout tabac spongieux ou chloruré brûle mal, et est par conséquent inutilisable dans la fabrication du scaferlati.

Grade I : Feuilles totalement mûres, saines, légères à la main, ni trouées, ni déchirées, de couleur uniformément jaune rougeâtre, d'environ 30 cm de longueur, à nervures peu prononcées, de même couleur que le parenchyme, non blanchâtres, à tissus fin, assez nourri, élastique et résistant.

Grade II : Feuilles saines, totalement mûres de couleur marron rougeâtre à jaunâtre, d'environ 25 cm de longueur, à nervures assez prononcées, non blanchâtres, à tissus relativement creux, assez nourri, mais non spongieux, assez élastique et assez résistant;

Grade III : Feuilles saines, mûres non déchiquetées, de couleur marron rougeâtre à jaunâtre, d'environ 20 cm de longueur, à nervures prononcées, à tissus creux, peu élastique et peu résistant;

Grade IV : Feuilles hétérogènes, dépourvues de maturité, déchiquetées, dessevées, de toute couleur et de toute longueur.

L'humidité des tabacs à la livraison doit être comprise entre 12 à 18 % pour les quatre grades.

Art. 2. : Les prix d'achat pour 1 kg de tabac local à fumer sont fixés à partir de 2001 comme suit :

Grades	Prix
G I	1D,450
G II	1D,200
G III	0D900
G IV	0D,400

Art. 3. - Outre les prix ci-dessus mentionnés, une prime de qualité peut être allouée compte tenu de ce qui suit :

- la présentation de la récolte (capsage des manques et confection correcte des balles).

- l'homogénéité des feuilles de tabac d'une même qualité dans la même manque et pour la même balle (triage);

- le développement des feuilles, de leur faible charpente, de leur légèreté, de leur feuillant, de la finesse de leur tissu et de leur combustibilité.

Le montant de cette prime est fixé à partir de 2001 à 0D,420 par kg de tabac livré et classé.

Cette prime est attribuée par dixième à base de :

* 6 à 10 dixième pour le grade I

* 0 à 5 dixième pour le grade II.

Art. 4. - Pour le tabac à priser, les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1999 demeurent inchangées.

Tunis, le 6 février 2001

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des services financiers à la manufacture des tabacs de kairouan au titre de l'année 1999.

Ezzeddine Ouerghemmi

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 2001-402 du 6 février 2001.

Monsieur Kamel Ben Miled, ingénieur en chef, est nommé dans le grade d'ingénieur général au ministère du transport.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 2001-403 du 8 février 2001.

Monsieur Abdelkrim Selmi, architecte en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Kébili.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE

AU 20 DECEMBRE 2000

A C T I F

Encaisse-or	4 406 694,196
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Position de réserve au FMI	34 440 330,490
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	12 215 076,966
Avoirs en devises	2 389 697 331,313
Comptes de coopération économique	305 866 170,874
Compte courant postal	2 617 543,690
Interventions sur le marché monétaire	335 000 000,000
Créances achetées ferme	645 789 333,332
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	59 549 467,236
Effets à l'encaissement	13 997 988,951
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	4 553 125,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	503 233 711,619
Portefeuille-titres	25 488 207,239
Immobilisations	12 724 402,470
Débiteurs divers	22 070 863,175
Comptes d'ordre et à régulariser	111 688 617,418

4 603 210 656,469

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	2 243 320 960,889
Comptes courants des banques et des établis. financiers	294 886 866,613
Comptes du Gouvernement	181 692 637,518
Allocations de droits de tirage spéciaux	64 128 064,605
Autres engagements à vue et à terme	921 737 557,879
Déposants d'effets à l'encaissement	16 616 478,356
Comptes de coopération économique	325 089 311,885
Provisions	22 977 761,542
Réserve spéciale	21 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	572 669,355
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	30 603 840,021
Comptes d'ordre et à régulariser	470 767 602,724

4 603 210 656,469
